رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٠٤٩ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٠٩١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/١٧هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة عسكرية - أفراد - قرارات وظيفية - تعيين - امتناع عن التعيين - عدم اللياقة الطبية - الامتناع عن الإحالة إلى اللجنة الطبية - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - انتفاء التعسف.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن الكشف الطبي عليه من قبل اللجنة الطبية - الثابت أن المدعي تقدم بطلب التعيين على الخدمة العسكرية، فصدر قرار لجنة الفحص الطبي باستبعاده لعدم اللياقة الطبية - دفع المدعى عليها بأنه جرى الكشف على المدعي مرتين، وتبين إصابته بمرض الربو، وأن اللجنة الطبية أوصت بعدم تعيينه - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى القصور في بينة المدعى عليها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن الثابت قيام المدعى عليها بالكشف الطبي على المدعي ثم قررت عدم صلاحيته للخدمة العسكرية لإصابته بمرض الربو، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك، وأن للمدعى عليها سلطة تقديرية في تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة من حيث سلامة المتقدم للخدمة العسكرية من الأمراض التي تعيقه من أداء الخدمة العسكرية - انتفاء تعسف المدعى عليها في استعمال سلطتها التقديرية - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٥هـ تقدم وكيل المدعي لهذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء بمضمونها: قامت لجنة الفحص الطبي بوزارة الحرس الوطني باستبعاد موكله (...) من التجنيد بدون إجراء الكشف الطبي عليه، ورفضت إعادة الكشف الطبي عليه رغم تزويدهم بتقارير طبية أنه سليم وجاهز للتجنيد، واختتم صحيفة دعواه بالطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها: ١-إلزام لجنة الفحص الطبي بالحرس الوطني بالكشف على موكله (...). ٢-تم استبعاد موكله (...) من التجنيد بالحرس الوطني بدون كشف طبي. وبقيد صحيفة الدعوى دعوى إدارية، وإحالتها إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى وصفته فيها ومكان القطاع الذي تقدم إليه موكله وهل تظلم للمدعى عليها، وفي الجلسة التالية ذكر وكيل المدعي بأنه يحصر دعواه في إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في الامتناع عن الكشف على موكله من قبل اللجنة الطبية، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت امتناع المدعى عليها بالكشف على موكله فذكر بأنه لا يستطيع تقديم ما يثبت ذلك، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة رد على الدعوى جاء فيها : " إفادة الجهة بأن المدعي (...) قد تقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧هـ، وتم إجراء الفحص الطبي الأول له وظهرت النتيجة بأنه غير لائق طبياً بسبب الربو، وأعيد الكشف عليه

للمرة الثانية وفق التقرير الصادر من مستشفى الملك سعود وظهرت نتيجة الكشف للمرة الثانية بأنه غير لائق بسبب الربو، وتمت إعادة عرضه على اللجنة الطبية ١٤٤٢/٤/٢٤هـ ووردت توصيتها بأنه لا يعاد، وفيما يخص التعيين فإن نظام القوى العاملة في وزارة الحرس الوطني لا يقبل إجراء الكشف الطبي إلا بعد حجز وظيفة وحجز الوظيفة لا يعني قبوله وتعيينه عليها إلا بعد اجتياز الفحص الطبي والذي لم يجتازه المدعي بعد فحصه عدة مرات وعليه تم إلغاء حجز الوظيفة واستبعاده لعدم استيفائه لشروط التعيين، كما أن وكيل المدعي ذكر أنه لم يكشف على موكله كشف موضعي وهذا أمر غير صحيح ولم يقدم بينة عليه، ومما سبق تؤكد وزارة الحرس الوطني طلبها من المحكمة الحكم برفض الدعوى، وفي جلسة تالية طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم صور من التقارير الطبية المشار إليها في مذكرة الرد المقدمة من قبلهم، وفي جلسة اليوم ذكر ممثل المدعى عليها بأنه تم إرفاق التقرير الطبي المتعلق بالمدعي الذي يثبت عدم لياقته الطبية ويكتفي به، وقرر وكيل المدعي اكتفاءه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها. قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها تأسيساً على ما يلي.

الأسباب

لما كان غاية ما يهدف إليه وكيل المدعي هو طلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن الكشف الطبي على موكله من قبل اللجنة الطبية؛ وعليه فإن الدعوى

داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان القرار المتظلم منه يدخل في زمرة القرارات السلبية متجددة الأثر والتي لا تتحصن مواعيد الطعن عليها بميعاد محدد، بل يتجدد حق ذوي الطعن عليها بتجدد الامتناع؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في الامتناع عن الكشف على موكله من قبل اللجنة الطبية، والمدعى عليها تذكر بأن المدعي (...) قد تقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧هـ، وتم إجراء الفحص الطبي الأول له وظهرت النتيجة بأنه غير لائق طبياً بسبب الربو، وأعيد الكشف عليه للمرة الثانية وفق التقرير الصادر من مستشفى الملك سعود، وظهرت نتيجة الكشف للمرة الثانية بأنه غير لائق بسبب الربو، وتمت إعادة عرضه على اللجنة الطبية ١٤٤٢/٤/٢٤هـ، ووردت توصيتها بأنه لا يعاد، لكن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت عرض المدعي على اللجنة الطبية، ولم تقدم أي تقرير طبي صادر بحق المدعي يثبت

عدم لياقته الطبية، والتقرير الذي تم تقديمه من قبل ممثل المدعى عليها لم يذكر فيه اسم المدعي ولا النتيجة النهائية لعدم اللياقة الطبية، فتكون معه المدعى عليها لم تقدم أي دفع تنافح به عن مشروعية امتناعها رغم إمهالها، فيكون ذلك مخالفة منها؛ مما يترتب على ذلك توجه الدائرة للفصل في الدعوى تحقيقاً للمقاصد والغايات الشرعية من وضع القضاء في فض الخصومات والمنازعات وإنجاز العدل.

وبما أن القضاء الإداري يجري رقابة المشروعية على أعمال جهة الإدارة وقراراتها، ويسلطها على القرارات المطعون فيها ليزنها بميزان قواعد الشرع والنظام والمصلحة العامة، فإنه لما كان من المستقر عليه قضاءً أنّ لجهة الإدارة سلطتها التقديرية في تسيير شؤون المرفق شريطة أن تكون قراراتها مشروعة وتهدف منها إلى تحقيق مصلحة عامة، وأنّ هذه السلطة التقديرية تخضع لرقابة القضاء الإداري في حدود مبدأ المشروعية. ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧هـ، والمدعى عليها لم تقم بعرضه على اللجنة الطبية للكشف عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى تلبية طلب المدعي بإلغاء قرار وزارة الحرس الوطني المتمثل بامتناعها عن الكشف الطبي على المدعي من قبل اللجنة الطبية.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة الحرس الوطني المتمثل بالامتناع عن الكشف الطبي من قبل اللجنة الطبية على (...)، سجل مدني رقم (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن الثابت من الأوراق أن المستأنفة قد قامت بالكشف على المستأنف ضده، ورأت أنه غير صالح للخدمة العسكرية لإصابته بالربو، ولم يستطع المستأنف ضده تقديم ما يثبت خلاف ذلك، وإنما مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها؛ لأنه لا مصلحة للجنة الطبية باستبعاد المستأنف ضده من الخدمة العسكرية، وإنما هي اتخذت قرارها بما لها من سلطة تقديرية تقدره حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة من حيث سلامة المتقدم للخدمة العسكرية من جميع الأمراض التي تمنعه في المستقبل من أداء عمله العسكري الذي سيكلف به؛ لأن العمل العسكري شاق وصعب ويحتاج إلى السلامة من جميع الأمراض التي قد تجعل المتقدم لا يستطيع تحمل بعض الأعمال العسكرية التي يكلف بها. كما أن المستأنفة لم تتعسف في استعمال سلطتها التقديرية باستبعاد المستأنف ضده بعد الكشف عليه طبياً؛ ما يكون معه قرار المستأنفة وافق صحيح النظام، وتكون معه دعوى المستأنف ضده غير قائمة على أساس صحيح من النظام.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.